

5. 계약업무 개선

가. 처분종류 : 개선 권고

나. 부 서 명 : 기획운영본부 재무회계팀

다. 대 상 자 : 기획운영본부 재무회계팀 계약담당자

라. 세부내용

1) 관련근거 : 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, “회계계약규정”, “계약업무처리지침”

2) 감사 배경

○ 2021년 위원회 계약현황 분석결과 전체 156건 계약 건에 대한 평균 낙찰률이 96.65%로 상당히 높은 것으로 파악되어 계약의뢰를 통한 예산 절감 효과가 저조하여 그 원인과 대안을 모색할 필요가 있다고 사료 됨.

3) 지적 내용

○ 용역계약 방법이 “협상에 의한 계약”에 편중되어 높은 낙찰율로 인한 예산 낭비 요인 발생

- 2021년도 위원회 전체 계약건수(156건)의 평균 낙찰률이 96.65%로 적격심사 낙찰하한율 88%나 조달 평균 낙찰률 90%에 비해 현저히 높은 편임.

- 2021년 위원회 용역계약 현황 분석결과 용역의 비중이 전체 계약금액의 약 86%이고 그 중 자체 수의계약은 24%(대부분 유찰에 의한 경우), 조

달계약은 36%를 차지함.

- 단점이 많아 오해의 소지가 있는¹⁾ “협상에 의한 계약”으로 계약방식이 편중된 결과 가격평가 배점이 20%에 불과하고 기술능력평가(80%) 결과로 낙찰자가 결정되는 관계로 가격경쟁 회피가능성이 큼.

☞ ‘협상에 의한 계약’ 금액 약26억원(현 낙찰율 96.33%)을 ‘적격심사’ 낙찰하한을 약 88%로 산정 시 약2.2억 원 예산절감 가능

- 또한, ‘용역 수의계약’ 금액 약25억 원(현 낙찰율 98.45%)을 조달 평균 낙찰율 약 90%로 산정 시 약 2억 원 예산절감 가능할 것으로 사료됨.

<2021년 위원회 계약현황>

연번	계약구분		건수	계약금액(원)	평균 낙찰율	비율(금액대비)
1	용역	수의계약	28	2,477,049,495	98.45%	24.02%
		협상에 의한 계약	13	2,608,966,570	96.33%	25.30%
		조달계약	7	3,712,626,470	90.39%	36.01%
		종합쇼핑몰	2	6,097,000	100%	0.06%
		전자소액수의	3	30,714,540	89.97%	0.30%
		연장계약	1	38,380,000	100%	0.37%
		소계	54	8,873,834,075	96.51%	86.06%
2	물품	종합쇼핑몰	94	987,507,936	100%	9.58%
		조달계약	2	206,982,820	96.6%	2.01%
		자체(수의계약)	4	145,268,040	100%	1.41%
		소계	100	1,339,758,796	99.81%	12.99%
3	공사	수의계약	1	18,700,000	100%	0.18%
		전자소액수의	1	78,466,107	87.3%	0.76%
		소계	2	99,376,107	93.64%	0.96%
합계			156건	10,310,758,978	96.65%	100%

1) 협상에 의한 계약의 문제점: 기술력 평가 시 평가자 주관 개입 가능, 가격회피 가능성 큼, 발주자와 낙찰자간 유착 가능성

마. 조치할 사항(개선 권고)

○ 위원회 계약담당 재무회계팀은 용역계약에 대해 다음과 같이 개선하여 시행할 것을 권고함.

- 일반용역 발주의 경우 사업 투명성, 전문성 확보를 위하여 조달발주를 적극 활용하고,
- 일반용역의 낙찰자 결정 방식을 “협상에 의한 계약”을 지양하고 “적격심사” 제도를 적극 도입하여 투명성 확보와 예산절감 모색 필요하며
- 적극적인 수의시담을 통한 예산절감 방안 노력 필요(조달 평균 낙찰율 이하로 조정하려는 노력)
- 관련 부서

소속	처분요구	비고
기획운영본부 재무회계팀	개선 권고	계약담당자